CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS), ALOJAMIENTO EN LA NUBE Y COPIAS DE SEGURIDAD

En Murcia, a 1 de noviembre de 2026

REUNIDOS

De una parte, **SILVERMIND HEALTH TECH SOLUTIONS, S.L.U.**, con NIF B93776227 y domicilio en Parque Científico de Murcia, Ctra. de Madrid, Km 388, Complejo de Espinardo, Edificio S, 30100 Espinardo (Murcia), representada por D. Juan Celdrán Alenda, en calidad de Administrador Único (en adelante, **el PRESTADOR** o **SILVERMIND**).

De otra parte, **LEAL Y ASOCIADOS, S.A.**, con NIF A30201693 y domicilio en Calle Lorenzo Pausa, 3, entresuelo, 30005 Murcia, representada por D. Ángel Mompeán, en calidad de _____ (en adelante, **el CLIENTE**).

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para contratar y obligarse, y a tal efecto

EXPONEN

I. Que el CLIENTE es una asesoría que presta servicios de gestión contable y fiscal a sus propios clientes, y viene utilizando desde hace años una aplicación de contabilidad en línea (en adelante, **la APLICACIÓN**) desarrollada y mantenida por el equipo del PRESTADOR, en la que conviven dos perfiles de usuario: el **gestor** (personal del CLIENTE) y el **cliente final** (empresas asesoradas por el CLIENTE), cada uno con sus permisos y vistas.

II. Que hasta la fecha dichos servicios venían siendo facturados por **CELDRÁN Y ALENDA DE INVERSIONES, S.L.**, sociedad del mismo grupo familiar. Por motivos de reorganización sucesoria del grupo empresarial, la actividad de servicios en la nube e inteligencia artificial, junto con los medios personales y técnicos que la prestan, ha quedado integrada en SILVERMIND, que se subroga en la posición de prestador **sin alteración de las personas que atienden al CLIENTE, de los servicios, de los precios ni de las condiciones acordadas**.

III. Que el CLIENTE ha solicitado expresamente que la relación quede documentada por escrito, y a tal fin ambas partes suscriben el presente contrato con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

1. Objeto

El PRESTADOR se obliga a prestar al CLIENTE, y éste a retribuir, los siguientes servicios (en adelante, **los SERVICIOS**):

a) Licencia de uso de la APLICACIÓN en modalidad SaaS. Derecho de uso, no exclusivo e intransferible, de la APLICACIÓN de contabilidad alojada en la infraestructura del PRESTADOR, para el personal del CLIENTE (perfil gestor) y para las empresas a las que el CLIENTE presta servicio (perfil cliente final), sin límite de usuarios ni de empresas gestionadas dentro de la capacidad contratada.

b) Mantenimiento correctivo y de continuidad de las funcionalidades existentes en la APLICACIÓN a la fecha de firma: corrección de errores, adaptaciones técnicas necesarias para su funcionamiento (actualizaciones de sistema, librerías, seguridad) y soporte de uso por correo electrónico y teléfono en horario laboral.

c) Servidor en la nube con monitorización 24/7. Servidor privado virtual dedicado a la APLICACIÓN y a los datos del CLIENTE, alojado en centro de datos situado en la Unión Europea, con supervisión automática continua de disponibilidad y rendimiento e intervención del equipo técnico ante incidencias.

d) Servicio de copia de seguridad diaria de la base de datos y de los ficheros de la APLICACIÓN, con una capacidad contratada de **300 GB**, almacenada en ubicación distinta de la del servidor de producción, con verificación periódica de integridad y posibilidad de restauración a petición del CLIENTE.

2. Exclusiones

No forman parte de los SERVICIOS, y se presupuestarán aparte previa aceptación por el CLIENTE: los desarrollos evolutivos y nuevas funcionalidades; las integraciones con terceros no existentes a la fecha de firma; las migraciones o cargas masivas de datos; la formación presencial; y la ampliación de la capacidad de almacenamiento o de copias por encima de la contratada, que se facturará al precio unitario indicado en la cláusula 4.

3. Niveles de servicio

El PRESTADOR se compromete a una disponibilidad mensual de la APLICACIÓN no inferior al 99,5 %, excluidas las ventanas de mantenimiento programado, que se comunicarán con al menos 48 horas de antelación y se realizarán preferentemente fuera del horario laboral. Las incidencias que impidan el uso de la APLICACIÓN se atenderán en un plazo máximo de 4 horas laborables desde su comunicación; el resto, en 2 días laborables.

El PRESTADOR mantendrá un registro de las copias de seguridad realizadas y facilitará al CLIENTE, a su solicitud, el informe correspondiente.

4. Precio y forma de pago

El precio mensual de los SERVICIOS es el siguiente, impuestos indirectos no incluidos:

Concepto	Base	Importe mensual
Licencia de uso SaaS de la APLICACIÓN y mantenimiento correctivo	incluido en el servidor	—
Servidor en la nube con monitorización 24/7	cuota fija	280,00 €
Servicio de copia de seguridad diaria	300 GB × 0,30 €/GB/mes	90,00 €
Total mensual (IVA no incluido)		370,00 €

El precio se facturará por mensualidades anticipadas el día 1 de cada mes y se hará efectivo mediante **adeudo directo SEPA** en la cuenta designada por el CLIENTE, conforme al mandato de domiciliación que se suscribe como **Anexo I** de este contrato, con referencia de mandato **SYS-A30201693-01** y acreedor SILVERMIND (identificador de acreedor ES69000B93776227).

Los precios se revisarán anualmente, cada 1 de enero, conforme a la variación del IPC general publicado por el INE, salvo pacto distinto. El impago de dos mensualidades facultará al PRESTADOR, previo requerimiento escrito con 15 días de antelación, a suspender el acceso a la APLICACIÓN hasta la regularización, sin perjuicio de la conservación de los datos.

5. Duración

El contrato entra en vigor el 1 de noviembre de 2026, sin solución de continuidad respecto de la relación anterior, y tiene una duración de un año, prorrogable tácitamente por periodos anuales salvo denuncia de cualquiera de las partes comunicada por escrito con al menos 30 días de antelación al vencimiento.

6. Propiedad intelectual

La APLICACIÓN, su código fuente, diseño y documentación son propiedad del PRESTADOR. El CLIENTE adquiere exclusivamente el derecho de uso descrito en la cláusula 1.a) durante la vigencia del contrato. Los datos introducidos en la APLICACIÓN por el CLIENTE o por sus clientes finales son y seguirán siendo propiedad del CLIENTE.

7. Protección de datos

En la prestación de los SERVICIOS el PRESTADOR accede, por cuenta del CLIENTE, a datos personales de los que éste es responsable o encargado (datos de sus propios clientes y de terceros contenidos en la contabilidad). A los efectos del artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018, el PRESTADOR actúa como **encargado del tratamiento** y se obliga a: tratar los datos únicamente siguiendo las instrucciones del CLIENTE y para la prestación de los SERVICIOS; guardar confidencialidad y exigirla a su personal; aplicar las medidas técnicas y organizativas adecuadas (control de accesos, cifrado de comunicaciones, copias de seguridad, registro de actividad); no subcontratar el tratamiento sin autorización previa, salvo los proveedores de infraestructura en la nube ubicados en la Unión Europea que el PRESTADOR comunique al CLIENTE; asistir al CLIENTE en la atención de los derechos de los interesados y en la notificación de brechas de seguridad, que comunicará sin dilación indebida y en todo caso en un plazo máximo de 48 horas desde que tenga conocimiento; y, a la finalización del contrato, devolver al CLIENTE los datos en formato estructurado de uso común y suprimir las copias en su poder, salvo obligación legal de conservación.

8. Terminación y devolución de datos

A la finalización del contrato por cualquier causa, el PRESTADOR mantendrá la APLICACIÓN accesible en modo de solo consulta durante 30 días y entregará al CLIENTE una exportación completa de sus datos. Transcurrido dicho plazo, procederá a la supresión segura de los datos y de las copias de seguridad.

9. Responsabilidad

La responsabilidad total del PRESTADOR frente al CLIENTE por daños derivados del presente contrato queda limitada al importe de las cuotas abonadas por el CLIENTE en los doce meses anteriores al hecho causante, salvo dolo o negligencia grave. El PRESTADOR no responderá de los daños derivados del uso de la APLICACIÓN contrario a sus instrucciones ni de la exactitud de los datos introducidos por los usuarios.

10. Subrogación

El CLIENTE acepta expresamente la subrogación de SILVERMIND en la posición contractual que ocupaba CELDRÁN Y ALENDA DE INVERSIONES, S.L., así como la subrogación de SILVERMIND, como acreedor, en la orden de domiciliación bancaria otorgada en su día, que se sustituye y actualiza mediante el mandato del Anexo I. Las facturas emitidas con anterioridad por CELDRÁN Y ALENDA DE INVERSIONES, S.L. conservan su validez y se abonarán a dicha entidad.

11. Ley aplicable y jurisdicción

El presente contrato se rige por la legislación española. Para cualquier controversia, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Murcia, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente contrato, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por SILVERMIND HEALTH TECH SOLUTIONS, S.L.U.

D. Juan Celdrán Alenda
Administrador Único

Por LEAL Y ASOCIADOS, S.A.

D. Ángel Mompeán
_____